**P U T U S A N**
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : **MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK**; |
| Tempat lahir | : Tumbang Jutuh; |
| Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun / 25 Oktober 1972; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Madriansyah Als Badot Bin Markasi Ibak ditangkap pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan 25 September 2023;

Terdakwa Madriansyah Als Badot Bin Markasi Ibak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purnama Kurniawan, S.H., M.H., Badrul Aini, S.H., M.H., Fahrizal Anwar, S.H., CPArb., Eprayen Punding, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor BRB & Rekan Banjarmasin, beralamat di Jalan A.Yani Km.5800 Komplek Banjar Indah Permai, Jl. Agraria No.01 RT.017, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasih, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/PK/HK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

**1.** Menyatakan Terdakwa **MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor simcard 081345117689 Nomor IMEI I 869109051185659 dan Nomor IMEI II 869109051185642
- 16 (enam belas) buah plastik klip pembungkus shabu
- 2 (dua) buah plastik klip besar pembungkus paketan shabu
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip
- 1 (satu) buah kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN
- 1 (satu) Unit timbangan digital beserta sarung warna hitam merk POCKET SCALE

Dirampas untuk dimusnahkan

**5.** Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADRIANSYAH als BADOT bin MARKASI IBAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK oleh karena itu dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum (Vrijspraak).
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan dibacakan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Memulihkan hak terdakwa MADRIANSYAH als BADOT bin MARKASI IBAK dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di masyarakat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, serta juga telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK**, pada hari Minggu, tanggal 17 bulan September tahun 2023 sekira jam 08.00 Wib sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Minggu, tanggal 17 September 2023, sekira jam 08.00 Wib,** Sdr. YETRO (masuk dalam DPO) bersama Sdri. KESIE (masuk dalam DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian Sdr. YETRO menemui Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Sdr. YETRO menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga setiap paketnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak punya uang atas narkotika tersebut Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. YETRO dengan cara berhutang terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa mencoba dan menggunakan narkotika yang dibawa oleh Sdr. YETRO dihadapan Sdr. YETRO dan setelah Terdakwa mencoba rasanya Terdakwa bersedia untuk menerima narkotika yang ditawarkan oleh Sdr. YETRO.

- Bahwa setelah Terdakwa bersedia menerima narkotika yang ditawarkan Sdr. YETRO, Sdr. YETRO kemudian menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip besar berisi narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 84 (delapan puluh empat) gram kepada Terdakwa beserta 2 (dua) buah bundelan plastic klip. Sdr. YETRO kemudian mengatakan agar menyerahkan uang pembelian dengan cara transfer setelah narkotika tersebut terjual dan kemudian Sdr. YETRO pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menimbang narkotika yang telah diberikan oleh Sdr. YETRO dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE dan diketahui atas 17 (tujuh belas) paket nakotika yang diberikan Sdr. YETRO tersebut, 16 (enam belas) paket narkotika masing-masing memiliki berat 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) paket narkotika memiliki berat 2 (dua) gram. Narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN dan ditempatkan diatas lemari didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 06.00 Wib** Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa meletakan narkotika tersebut di lantai kamar Terdakwa dan melanjutkan aktifitas memperbaiki hitachi
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU RIFKI dan saksi BRIPDA GUSTIANOR mendapatkan informasi dari Masyarakat atas adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 01.00 Wib** saksi BRIPTU RIFKI dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama dengan anggota kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengamankan Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ATAK dan saksi MANTIAS. Dalam penggeledahan tersebut dengan ditujukan oleh Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket plastic tersebut berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut Terdakwa juga mengaku masih memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan diatas lemari sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing 8 (delapan) paket narkotika sehingga total terdapat 16 (enam) belas paket plastic berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bundelan plastic klip. Atas keseluruhan narkotika yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa tersebut berjumlah 17 (tujuh belas) paket yang selanjutnya diakui Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. YETRO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Dalam penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital beserta sarung watrna hitam merk POCKET SCALE dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor WA 081345117689 yang diakui oleh Terdakwa memilki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya **telah memiliki kesepakatan dengan Sdr. YETRO** atas pembelian narkotika tersebut yaitu dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan dengan cara transfer oleh Terdakwa kepada Sdr. YETRO melalui nomor rekening yang akan dikirimkan oleh Sdr. YETRO setelah narkotika tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa mengakui atas narkotika yang diterima Terdakwa dari Sdr. YETRO tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan sistem paketan yang sudah disiapkan yaitu 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah) untuk setiap paketnya sehingga apabila narkotika tersebut terjual seleuruhnya keuntungan yang diperkirakan didapatkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan uang yang akan disetorkan kepada Sdr. YETRO berjumlah Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa belum berhasil menjual narkotika tersebut sehingga belum mendapatkan keuntungan dan belum menyetorkan uang kepada Sdr. YETRO.

- Bahwa sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa pada sekira bulan November sampai Desember 2021 pernah melakukan transaksi jual beli narkotika dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. IWA (masuk dalam DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan atas narkotika tersebut Terdakwa lakukan penjualan didaerah Kecamatan Rungan sehingga mendapatkan keuntungan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 581/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0560 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3403 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 060/11144/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 17 (tujuh belas) paket plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

***Perbuatan Terdakwa MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK**, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2023** saksi BRIPTU RIFKI dan saksi BRIPDA GUSTIANOR mendapatkan informasi dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Masyarakat atas adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 01.00 Wib** saksi BRIPTU RIFKI dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama dengan anggota kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ATAK dan saksi MANTIAS. Dalam penggeledahan tersebut dengan ditujukan oleh Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket plastic tersebut berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut Terdakwa juga mengaku masih memiliki narkotika jenis shabu yang disimpan diatas lemari sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing 8 (delapan) paket narkotika sehingga total terdapat 16 (enam) belas paket plastic berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bundelan plastic klip. Atas keseluruhan narkotika yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa tersebut berjumlah 17 (tujuh belas) paket yang selanjutnya diakui Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. YETRO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023. Dalam penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital beserta sarung watrna hitam merk POCKET SCALE dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor WA 081345117689 yang diakui oleh Terdakwa memilki kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengakui atas pembelian narkotika tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan dengan cara transfer oleh Terdakwa kepada Sdr. YETRO melalui nomor rekening



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang akan dikirimkan oleh Sdr. YETRO setelah narkotika tersebut habis terjual.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 581/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0560 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3403 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 060/11144/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 17 (tujuh belas) paket plastic klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

***Perbuatan Terdakwa MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**1.** Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Madriansyah als Badot Bin Markasi Ibak** tersebut untuk seluruhnya;

**2.** Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kkn atas nama Terdakwa **Madriansyah als Badot Bin Markasi Ibak** tersebut di atas;

**3.** Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** **Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang mana dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi adanya orang yang menyimpan narkotika dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tengah yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian proses penggeledahan disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi ATAK dan Saksi MANTIAS, didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar tidur milik Terdakwa, yang mana kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu diatas meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya penggeledahan tersebut dilanjutkan dan didalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas paket plastic berisi narkotika jenis shabu, plastic klip, timbangan digital dan Handphone warna biru
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat ditemukan narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan shabu yang didapatkan dari Sdr. YETRO antara tanggal 16 atau 17 September 2023 dan atas narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun saksi tidak mengetahui narkotika tersebut sudah terjual atau belum
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemusnahan di kantor Polres Gunung Mas dan telah dipisahkan sampelnya untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebelumnya didapatkan berdasarkan informasi dari masyarakat sejak 2 (dua) hari sebelum terjadinya peristiwa penangkapan;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian dan didalam rumah terdapat orang sekitar 10



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(sepuluh) orang, petugas kepolisian memasuki rumah melalui pintu yang sudah dalam posisi terbuka dan langsung didorong, didalam rumah tersebut ditemukan Terdakwa bersama istri dan 2 (dua) orang lain yang saksi tidak kenal, selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang dibelakang.

- Bahwa proses penggeledahan terhadap Terdakwa baru dilakukan ketika sudah datang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi ATAK dan Saksi MANTIAS
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa, atas timbangan yang ditemukan diakui oleh Terdakwa digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu, selanjutnya atas Handphone yang ditemukan diakui Terdakwa digunakan untuk menghubungi Sdr. YETRO dengan kontak “JAGO” yang merupakan DPO
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika, dan saat ini juga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa di tes urin di kantor polisi dan hasil positif;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan terhadap foto yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian Lab terhadap barang bukti narkotika dengan hasil positif metamphetamin dan hasil penimbangan barang bukti narkotika dengan rincian 17 (tujuh belas) paket plastic klip sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram, yang telah dibacakan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang makan, dan langsung dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Jago merupakan kakak ipar Terdakwa, dan Terdakwa tidak bertransaksi narkotika dengannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa, pintu kamar tersebut terkunci dan bukan Terdakwa yang membukanya, serta Terdakwa tidak menunjukkan posisi Narkotika jenis shabu dan tidak pernah mengakui barang tersebut adalah miliknya

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena adanya permasalahan tentang Narkotika
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi adanya orang yang menyimpan narkotika dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa diamankan terlebih dahulu dan diperlihatkan surat tugas oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ATAK dan saksi MANTIAS, didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar tidur milik Terdakwa dan istri dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu diatas meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya penggeledahan tersebut dilanjutkan dan didalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas paket plastic berisi narkotika jenis shabu, plastic klip, timbangan digital dan Handphone warna biru
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan shabu yang didapatkan dari Sdr. YETRO dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket dan atas narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual.
- Bahwa atas barang bukti narkotika jenis shabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemusnahan di kantor Polres Gunung Mas dan telah dipisahkan sampelnya untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian, pada saat itu petugas kepolisian memasuki rumah melalui pintu yang sudah dalam posisi terbuka dan langsung didorong, didalam rumah tersebut ditemukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya, saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang duduk.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa, kondisi kamar dalam keadaan kosong tidak ada orang lain didalam kamar tersebut dan dalam keadaan terkunci, baru dibuka oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan atas kamar tersebut kemudian didapatkan narkotika diatas meja didalam kamar Terdakwa, kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika yang berada didalam kotak diatas lemari, selanjutnya didalam kotak tersebut ditemukan narkotika sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip. Pada saat itu hanya dilakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut karena Terdakwa mengaku hanya di kamar tersebut keberadaan narkotika
- Bahwa saksi menerangkan dalam penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa dan terhadap foto yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi tidak mengetahui
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian Lab terhadap barang bukti narkotika dengan hasil positif metamphetamin dan hasil penimbangan barang bukti narkotika dengan rincian 17 (tujuh belas) paket plastic klip sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram, yang telah dibacakan Penuntut Umum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang makan, dan langsung dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Jago merupakan kakak ipar Terdakwa, dan Terdakwa tidak bertransaksi narkotika dengannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa, pintu kamar tersebut terkunci dan bukan Terdakwa yang membukanya, serta Terdakwa tidak menunjukkan posisi Narkotika jenis shabu dan tidak pernah mengakui barang tersebut adalah miliknya

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi ATAK DAUD Als BAPAK ROMOY Bin DAUD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan yang menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggeledahan terhadap terdakwa Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, namun peristiwa penggeledahan tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Saksi datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa proses penggeledehan tersebut dilakukan di kamar Terdakwa, yang mana pada saat itu kamar tersebut sebelum dilakukan penggeledahan masih dalam kondisi tidak ada orang didalamnya, selanjutnya kamar tersebut dibuka dan masuk bersama-sama Terdakwa, istri dari Terdakwa, pihak kepolisian dan juga Saksi sendiri bersama dengan saksi MANTIAS, melihat saat itu kamar dalam kondisi masih rapi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui barang yang dimaksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian ikut mencari didalam kamar tersebut, dan selanjutnya ditemukan didalam kotak yang ada diatas lemari berupa 16 (enam belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah ditemukan barang berupa narkotika jenish shabu tersebut, Terdakwa tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian antara Terdakwa dengan istrinya pada saat itu saling tuduh menuduh atas kepemilikan narkotika tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut terhadap rumah Terdakwa tersebut dilakukan sekitar jam 9 malam dan dalam penggeledahan tersebut pihak kepolisian telah menunjukan surat tugas.
- Bahwa benar saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa, yang menemukan kotak berisi narkotika tersebut adalah Terdakwa, tidak ada pihak lain yang menunjukan ataupun mengarahkan posisi kotak yang berisi narkotika, namun saat ditemukan narkotika tersebut Terdakwa tidak mau mengakui atas narkotika yang ditemukan.
- Bahwa benar foto barang bukti narkotika jenis shabu yang ditunjukan oleh Penuntut Umum merupakan benar yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, yaitu berjumlah 16 (enam belas) paket kecil dan 1 (satu) paket yang lebih kecil sesuai dengan foto yang ditunjukan
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional dan tidak memiliki pekerjaan dibidang kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan penjualan obat ataupun narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat siapa yang membuka kamar Terdakwa dan yang menghitung barang bukti narkotika adalah istri terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Terdakwa, Saksi hanya melihat bahwa kepala / dahi Terdakwa dikenakan/diikatkan kain berwarna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan atas BAP yang ditunjukan dalam persidangan sudah dalam keadaan telah jadi dan diberikan kepada saksi, serta dipersilahkan kepada saksi untuk membaca isi BAP dan apabila ada yang salah agar dikoreksi namun apabila sudah benar agar ditanda tangani. Saksi kemudian menandatangani BAP setelah diberikan kesempatan membaca namun pada saat dipersidangan saksi mencabut keterangan dalam BAP.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**4. Saksi MANTIAS Als BAPAK SEPNO Bin UTAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan yang menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggeledahan terhadap terdakwa Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, namun peristiwa penggeledahan tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Saksi datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi sendiri dan saksi Atak, kemudian pada saat pencarian dan penggeledahan narkotika saat itu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) kantong ½ (setengah). Narkotika tersebut sebanyak 16 (enam belas) kantong ditemukan diatas lemari didalam sebuah kotak, sedangkan ½ (setengah) kantong didapatkan diatas meja didalam kamar Terdakwa, dan pada saat itu didapatkan juga barang bukti berupa bungkusan plastik kosong;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi benar merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa foto barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditunjukan oleh Penuntut Umum kepada Saksi adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, yaitu berjumlah 16 (enam belas) kantong paket dan 1 (satu) paket berjumlah ½ (setengah) kantong sesuai dengan foto yang ditunjukan;
- Bahwa setelah ditemukan barang berupa narkotika jenish shabu tersebut, Terdakwa tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian antara Terdakwa dengan istrinya pada saat itu saling tuduh menuduh atas kepemilikan narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa, yang menemukan kotak berisi narkotika tersebut adalah Terdakwa, pihak kepolisian maupun pihak lain tidak ada yang menunjukan ataupun mengarahkan posisi kotak yang berisi narkotika, namun pada saat itu karena sudah dicari lama tidak ketemu, istri Terdakwa bilang “mungkin disitu” dan benar didalamnya ditemukan narkotika jenis shabu saat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak mengakui atas narkotika yang ditemukan dan saling menuduh dengan istri Terdakwa dan yang menghitung narkotika tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut terhadap kamar Terdakwa tersebut dilakukan sekitar jam 9 malam dan sebelum dilakukan penggeledahan, kamarnya masih dalam kondisi tertutup dan tidak ada orang didalamnya, selanjutnya kamar tersebut dibuka dan masuk bersama-sama Terdakwa, istri Terdakwa, pihak kepolisian dan juga Saksi ATAK dan Saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional dan tidak memiliki pekerjaan dibidang kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan penjualan obat ataupun narkotika.
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Terdakwa ataupun keadaan Terdakwa yang kesakitan, melainkan Saksi hanya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melihat bahwa kepala / dahi Terdakwa dikenakan/diikatkan kain berwarna merah;

- Bahwa Saksi menerangkan atas BAP yang ditunjukan dalam persidangan sudah dalam keadaan telah jadi dan diberikan kepada saksi, serta dipersilahkan kepada saksi untuk membaca isi BAP dan apabila ada yang salah agar dikoreksi namun apabila sudah benar agar ditanda tangani. Saksi kemudian menandatangani BAP setelah diberikan kesempatan membaca namun pada saat dipersidangan saksi mencabut keterangan dalam BAP.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang menghitung Narkotika tersebut hanyalah istri Terdakwa, dan terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**5. Saksi BRIPKA TONY PURNOMO,S.H.,**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan proses penyidikan terrhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Gunung Mas;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 Wib dan yang kedua saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya tekanan dan tanpa ada paksaan serta tidak ada Tindakan mengarahkan Terdakwa selama proses pemeriksaan baik pemeriksa maupun pihak lain tidak ada melakukan intimidasi terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun keseluruhan uraian kronologi yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan BAP Terdakwa saat penyidikan bukanlah karangan atau cerita namun berasal dari keterangan Terdakwa seluruhnya dan pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca dan juga hasil pemeriksanya dibacakan kembali oleh pemeriksa dan disampaikan apabila ada yang keliru agar disampaikan dan akan dirubah.
- Bahwa saksi turut menerangkan selama menjadi anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas dan mengikuti proses penyidikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada kasus narkoba, saksi mengetahui pada kasus kasus lain yang telah ditangani, Sdr. MADRIANSYAH memiliki keterkaitan pada kasus narkoba lain dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang antara lain pada kasus atas nama SUKARDI dan SOLICHIN pada tanggal 04 Februari 2021 menyebutkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BADOT dan Sdr. BADOT yang dimaksud merupakan Terdakwa saat ini, sehingga saksi sudah mengetahui tentang Terdakwa ini saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan dalam BAP Terdakwa saat pemeriksaan proses penyidikan Terdakwa benar menerangkan tentang kronologi saat mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga setiap paketnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari Sdr. YETRO dengan cara berhutang terlebih dahulu.
- Bahwa benar seluruh keterangan yang termuat dalam BAP Terdakwa saat proses penyidikan sebagai Tersangka merupakan benar dari Keterangan Terdakwa
- Benar dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat tahap penyidikan, penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yang saat itu diperiksa sebagai Tersangka dan penyidik telah menghubungi Penasihat Hukum agar apabila Terdakwa membutuhkan pendampingan maka bisa dilaksanakan namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan sebagaimana Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam berkas perkara. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan hak-hak Terdakwa pada saat proses penyidikan telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa saat itu dan telah disampaikan hak-haknya kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi turut mengikuti perkembangan proses penyidikan terhadap Terdakwa sejak penangkapan sampai dengan pemeriksaan. Pada saat dilakukan penangkapan benar terhadap Terdakwa dilakukan pada malam hari sekitar jam 01.00 Wib pada tanggal 19 September 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui atas barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan pada saat pemeriksaan di Polres Gunung Mas, Terdakwa juga mengakui narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan maupun pemeriksaan BAP tidak ada pemukulan terhadap Terdakwa, Adapun terhadap foto yang ditunjukan Penasihat Hukum Terdakwa, saksi tidak mengetahui atas hal tersebut karena memang tidak ada pemukulan yang dilakukan baik proses penangkapan maupun pemeriksaan BAP.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan, dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk karena Terdakwa melakukan penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun saksi menghubungi Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut apabila diperlukan oleh Terdakwa dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung sehingga dalam BAP terdapat tanda tangan dari Penasihat Hukum.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di Polres Gunung Mas, Terdakwa tidak menyangkal. Bahwa Terdakwa MADRIANSYAH tersebut baik pada saat penangkapan maupun saat dilakukan pemeriksaan BAP di Polres Gunung Mas mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa benar seluruh keterangan yang tertuang dalam BAP merupakan keterangan yang diucapkan oleh Terdakwa
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tahap penyidikan, Terdakwa pada saat itu mengaku bahwa benar telah melakukan pembelian dari Sdr. YETRO dengan cara berhutang dan akan atas narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan (BAP).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang makan, dan langsung dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mengakui Narkotika yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa BAP Terdakwa tidaklah benar dan Terdakwa menyatakan mencabut BAP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi BRIPKA SANDRA,S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa namun untuk pemeriksaan pada saat di Polres Gunung Mas saksi tidak mengikuti sejak awal sampai akhir.
- Bahwa benar dalam proses penyidikan pada saat pemeriksaan, penyidik pada Polres Gunung Mas selalu menyampaikan hak-hak dari terperiksa dan tidak ada paksaan dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi turut mengikuti proses penyidikan pada kasus narkotika yang dilakukan terhadap Terdakwa. Pada saat proses penangkapan Terdakwa keseluruhan proses dilakukan pada malam hari sekitar jam 21.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib pada tanggal 19 September 2023 dirumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut pada saat saksi masuk kerumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan diruang tengah rumah Terdakwa. Pada saat itu saksi tidak melihat adanya lebam pada wajah Terdakwa baik pada saat penangkapan maupun saat di Polres Gunung Mas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya yang mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres karena saksi tidak mengikuti saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses pemeriksaan pada tahapan penyidikan pada Polres Gunung Mas sepengetahuan saksi, pemeriksa selalu mempersilahkan terperiksa untuk membaca terlebih dahulu namun pada proses pemeriksaan Terdakwa memang saksi tidak mengikuti sejak awal sampai akhir sehingga saksi tidak mengetahui.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada sekira waktu magrib dirumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saat terjadi penangkapan tersebut Terdakwa sedang makan di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa makan, tiba-tiba sekitar 4 (empat) orang memukul Terdakwa pada bagian kepala, selanjutnya Terdakwa mendengar anggota Polisi bernama BAYU mengatakan, “kenal sama saya? Dimana barangnya?” kemudian Terdakwa menanyakan “barang apa?” namun kemudian Terdakwa langsung ditendang kemudian dibawa ke ruang tamu. Selanjutnya pada saat diruang tamu petugas kepolisian menanyakan kembali Dimana barangnya dan Terdakwa menjawab sehingga kembali dipukul oleh pihak kepolisian. Pada saat itu pihak kepolisian yang mendatangi rumah Terdakwa menggunakan baju bebas tidak menggunakan seragam.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 20.00 Wib pihak kepolisian memanggil RT dan RW dan kemudian RT dan RW (saksi ATAK dan saksi MANTIAS) datang, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. YENSI (istri Terdakwa) dengan disaksikan oleh saksi ATAK dan saksi MANTIAS dibawa ke kamar Terdakwa.
- Bahwa pada saat pintu kamar dibuka ditemukan barang bukti berupa alat untuk menghisap shabu dikamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan Sdri. YENSI (istri Terdakwa) bilang kepada Terdakwa “ambil saja barang dikotak” kemudian Sdri. YENSI (istri Terdakwa) mengambil kotak yang setelah dibuka didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) paket. Atas hal tersebut Terdakwa dan Sdri. YENSI (istri Terdakwa) dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Gunung Mas dengan menggunakan mobil yang berbeda.
- Pada saat itu Terdakwa merasa curiga bahwa telah dijebak oleh Sdri. YENSI (istri Terdakwa) karena Terdakwa pernah melaporkan Sdri. YENSI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan karena Terdakwa melihat ada alat hisap shabu saat vcall dengan Sdri. YENSI.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. YENSI sejak tahun 2020 dan menikah dengan Sdri. YENSI, kemudian bercerai dan menikah Kembali
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mendengar Sdri. YENSI pernah ada masalah kasus narkotika
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdri. YENSI pernah mengajak Terdakwa untuk mencari pasien (pembeli shabu) tapi Terdakwa tidak mau dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. JAYO (yetro) merupakan BOS
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus narkotika pada tahun 2016 saat Terdakwa membeli narkotika dari teman dari Terdakwa. Adapun Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak tahun 2010
- Bahwa Terdakwa menerangkan kardus hijau yang didapatkan saat penangkapan sebelumnya tidak ada di kamar Terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeledahan, Sdri. YENSI yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mau sehingga saling tunjuk antara Terdakwa dengan Sdri. YENSI sehingga kemudian Polisi BAYU menyuruh Sdri. YENSI yang mengambil dan setelah dibuka berisi narkotika jenis shabu dan dihitung.
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terrhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah memegang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan.
- Bahwa selanjutnya penuntut umum memperlihatkan foto pada saat penangkapan yang didalamnya berisi Terdakwa memegang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam foto tersebut Terdakwa menggunakan tisu saat memegang narkotika tersebut. Atas foto yang diperlihatkan tersebut Terdakwa menerangkan memagang karena disuruh dan di foto tersebut Terdakwa menggunakan tisu atas inisiatif dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak masuk kamar Terdakwa sejak pagi sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya pada proses penyidikan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga tidak pernah bertemu Sdr. IPIK dan tidak pernah tanda tangani surat kuasa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan pada saat dilakukan pemeriksaan dikejaksaan saat penyerahan terdakwa juga tidak diampingi Penasihat Hukum Sdr. IPIK.

- Bahwa Terdakwa mencabut seluruh keterangan didalam BAP karena merasa memberikan keterangan dibawah tekanan
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan surat Berita Acara Penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum dalam berkas perkara dan surat pernyataan menolak didampingi penasihat hukum. Atas surat tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa mengaku memang menandatangani surat tersebut namun tidak mengerti maksud dari surat tersebut meskipun karena tidak menggunakan kacamata meskipun sudah diterangkan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) atas nama Tersangka MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK serta ditandatangani oleh Penuntut Umum Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H..yang didalamnya termuat tulisan tangan dari Terdakwa yang menerangkan alasan dihadapkan ke kejaksaan karena telah menerima shabu dari Sdr. YETRO yang rencananya akan dijual, menerangkan Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 September 2023 dan sebelumnya pernah dihukum serta membenarkan sangkaan dalam berkas perkara. Atas keseluruhan tulisan tangan teesebut diakui oleh Terdakwa telah dibacakan ulang oleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan isinya selanjutnya menandatangani tanpa paksaan dan intimidasi baik oleh pihak manapun.
- Atas bukti surat tersebut Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa Penuntut Umum tidak memberikan tekanan apapun ataupun intimidasi kepada Terdakwa saat itu namun Terdakwa tetap menyangkal bahwa mengisi berita acara tersebut karena dibawah tekanan saat itu karena ada pihak kepolisian yang ikut mendampingi Terdakwa dan membantah isi dari keterangan yang ditulis oleh Terdakwa dalam Berita Acara tersebut.
- Bahwa benar atas barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemusnahan pada Polres Gunung Mas sebagaimana dalam berkas perkara, dan selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditunjukan penuntut umum merupakan barang bukti yang disisihkan dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan barang bukti lainnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumah Terdakwa
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukan penuntut umum merupakan barang bukti saat sebelum dimusnahkan
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional dan tidak bekerja dlam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi MASDALIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan pekerja rumah tangga (tukang masak) di rumah Terdakwa yang telah bekerja selama 5 (lima) bulan di rumah Terdakwa.
   - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional dan tidak ada pekerjaan lainnya;
   - Bahwa setahu Saksi yang tinggal dirumah Terdakwa yaitu Terdakwa, istri dari Terdakwa, saksi dan suami serta anak Terdakwa, dan sehari-hari biasanya dirumah Terdakwa tersebut ada karyawan Terdakwa datang ke rumah untuk menyetor emas dan tidak pernah menginap dan sepengetahuan dari saksi tidak ada aktifitas mencurigakan.
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa posisi saksi bersama Terdakwa dan anggota keluarga Terdakwa berada di bagian belakang rumah dekat dapur, saat itu pihak kepolisian masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci sekitar sore hari antara jam 5 (lima) atau 6 (enam) sore, selanjutnya pihak kepolisian menodongkan pistol satu per satu kepada saksi dan anggota keluarga lain termasuk anak Terdakwa yang usia 2 (dua) tahun dan mengatakan untuk diam serta tidak ada menunjukan surat perintah.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa ditodong dengan senjata dan saksi mendengar suara “ampun, aduh ampun”
- Bahwa pada saat itu saksi posisi membelakangi Terdakwa sehingga tidak melihat langsung dan hanya mendengar suara saja
- Bahwa dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian ada meminta makanan untuk mereka, dan untuk nama polisi yang memukul maupun yang meminta makanan saksi tidak ingat namun bukan polisi yang teleh dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat penangkapan ada anggota polisi yang menyuruh Terdakwa mengaku dan bilang dimana barangnya
- Bahwa kejadian kedatangan pihak kepolisian dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi sekitar pukul 18.00 Wib; sebelum maghrib dan RT (saksi ATAK) datang sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Sebelulm kedatangan RT (saksi ATAK) tidak ada penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa dan anggota kepolisian masuk ke kamar Terdakwa dan saksi mendengar antara Terdakwa dan istri dari Terdakwa saling menuduh atas narkotika yang ditemukan
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri dari Terdakwa bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, saksi tidak mengenal Sdr. YETRO namun mengetahui Sdri. KESIE merupakan kakak dari istri Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan didalam rumah Terdakwa ada Terdakwa, istri dari Terdakwa, saksi, mantan istri dari Terdakwa dan anak kecil. Dalam rumah Terdakwa tersebut terdapat 4 (empat) kamar dan dari jam 6 (enam) sampai jam 9 (sembilan) tidak ada yang membuka kamar;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan saksi tentang pemukulan Terdakwa dan pembicaraan didalam kamar Terdakwa saat penggeledahan, saksi hanya mendengar saja dan tidak melihat langsung
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi tidak mengetahui yang mana RT RW karena tidak terlalu mengenal dan saksi mengetahui saat itu pukul 21.00 Wib, karena Saksi hanya mendengar dari pembicaraan dan tidak melihat sendiri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi tidak melihat langsung dan dan tidak mengetahui atas barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah sebelumnya ditahan karena perkara narkotika karena baru 5 (lima) bulan bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SITI AISYAH**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan istri dari Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada di rumah Terdakwa bersama Terdakwa, Sdri. YENSI (istri dari Terdakwa) dan adik Terdakwa;
- Saksi menerangkan saat penangkapan, pihak kepolisian datang dan masuk ke rumah Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, selanjutnya memukul dan menendang Terdakwa. Setelah memukul, pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa Dimana bahan terdakwa simpan
- Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama istri dari Terdakwa kedalam kamar Terdakwa sedangkan saksi bersama anak Terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian untuk masuk kamar berbeda sehingga tidak melihat dan mendengar apa yang terjadi setelah itu. Saksi baru keluar dari kamar sekitar jam 01.00 Wib saat Terdakwa dan Sdr. YENSI (istri dari Terdakwa) dibawa pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana RT dan RW dan yang saksi ketahui sebatas pada saat pihak kepolisian datang kemudian saat Terdakwa dan istri Terdakwa hendak memasuki kamar Terdakwa, saat itu saksi masuk ke kamar lain bersama anak Terdakwa dan tidak mengetahui lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pihak kepolisian datang dan masuk rumah Terdakwa, pihak kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pihak kepolisian melakukan penodongan kepada Terdakwa maupun anggota keluarga lainnya. Saat itu sepengetahuan saksi ada pihak kepolisian yang membawa pistol namun posisi pistol ada di pinggang dan tidak digunakan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Terdakwa dengan istri dari Terdakwa tersebut sebelumnya menikah pada tahun 2019 namun selanjutnya bercerai pada tahun 2020, selanjutnya terjadi pernikahan ulang pada tanggal 18 September 2023 dan pada tanggal 19 September 2023 saksi melihat Sdr. YETRO datang memberikan bungkusan kepada istri Terdakwa (Sdri. YENSI) namun saksi tidak mengetahui barang apa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3.** **Saksi M.REZA**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa yang menikah dengan adik Terdakwa pada tahun 2010, namun saksi jarang bertemu dengan Terdakwa
- Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang baik dan pekerjaan Terdakwa sebagai penambang emas tradisional. Saksi biasanya mendatangi rumah Terdakwa selama setahun sekali pada saat lebaran dan selama ini saksi tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa saksi terkahir bertemu dengan Terdakwa pada saat membesuk Terdakwa di Polres Gunung Mas;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula nya saksi mendapat informasi adanya penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah penangkapan, saksi membesuk Terdakwa di Polres Gunung Mas. Kondisi Terdakwa saat itu wajahnya bengkak dan Terdakwa saat itu sempat meminta tolong untuk foto Terdakwa bersama dengan saksi dan keluarga lain untuk dikirimkan kepada ibu dari Terdakwa. Saat itu difotokan oleh Pak Toni dan Pak Toni berpesan agar foto tersebut tidak tersebar keluar.
- Pada saat menjenguk Terdakwa tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa kepala wajah dan punggungnya sakit
- Pada saat saksi menjenguk Terdakwa, saat itu di Polres ada juga istri dari Terdakwa namun pada saat itu istri Terdakwa sudah boleh pulang, namun Terdakwa belum boleh pulang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya pernah terjerat kasus narkoba dan Terdakwa ditahan di Rutan Kasongan, selain itu saksi pernah mendengar Terdakwa sering ebrtengkar dengan istrinya dan sering mentalak istrinya
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya Terdakwa yang pernah terjerat kasus narkotika sedangkan istri dari Terdakwa tidak pernah terjerat kasus narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya mendapat informasi ada barang yang disita oleh pihak kepolisian berupa mobil, motor, emas dan uang, selanjutnya menanyakan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mengembalikan mobil dan motor kepada keluarga karena sebelumnya mereka amankan atas pesan dari istri Terdakwa yang meminta untuk diamankan supaya tidak dijual oleh anak dari Terdakwa.
- Bahwa atas penyitaan maupun pengembalian barang berupa mobil motor serta penyitaan emas dan uang tidak ada berita acara maupun dokumen lain yang dapat saksi tunjukan untuk mendukung keterangan saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi emas yang diamankan pihak kepolisian saat itu emas hasil penambangan namun saksi tidak mengetahui apabila penambangan milik Terdakwa tersebut ilegal.
- Bahwa saksi menerangkan atas mobil yang sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian tersebut saat ini sudah dijual oleh pihak keluarga Terdakwa untuk membayar biaya jasa pengacara Terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- A Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 581/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0560 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3403 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L +



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 060/11144/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram
- Surat Ketetapan No: S.Tap Sita/02.g/X/2023/SatResNarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti / Benda Sitaan Narkotika tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AKBP ASEP BANGBANG SAPUTRA S.I.K selaku Kapolres Gunung Mas
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkotika No. SP.SITA/02.j/X/SatResNarkoba tanggal 06 Oktober 2023
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) atas nama Tersangka MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK serta ditandatangani oleh Penuntut Umum Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H..

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram*

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor simcard 081345117689 Nomor IMEI I 869109051185659 dan Nomor IMEI II 869109051185642
- 16 (enam belas) buah plastik klip pembungkus shabu
- 2 (dua) buah plastik klip besar pembungkus paketan shabu
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip
- 1 (satu) buah kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN
- 1 (satu) Unit timbangan digital beserta sarung warna hitam merk POCKET SCALE

Disita dari Sdr. MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor : 137/PenPid.B-SITA/2023/PN Kkn tanggal 25 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana proses penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan sekitar pada hari senin tanggal 18 September 2023 pada pukul 18.00 Wib sampai dengan hari selasa tanggal 19 September 2023 pukul 01.00 Wib;
- Bahwa proses penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh saksi ATAK dan saksi MANTIAS (Ketua RT & RW), didalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar tidur milik Terdakwa dan istri dari Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu diatas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya penggeledahan tersebut dilanjutkan dan didalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas paket plastik berisi narkotika jenis shabu, plastik klip, timbangan digital dan Handphone warna biru;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Lab terhadap barang bukti narkotika dengan hasil positif metamphetamin dan hasil penimbangan barang bukti narkotika dengan rincian 17 (tujuh belas) paket plastic klip sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut**;**

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **"Subyek hukum"** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum",* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini mengandung sub-sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah tepernuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah mencermati Tuntutan dan juga Pembelaan yang telah diajukan di persidangan, untuk menentukan mengenai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur dalam uraian unsur ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak, Majelis Hakim setelah mencermati keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa di persidangan, bahwa terdapat beberapa perbedaan-perbedaan keterangan, baik antara para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI** dan Saksi **BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN** yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa pada awal mulanya, Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Daerah Rungan, Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.001, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut atas Informasi adanya orang yang menyimpan narkotika dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Terdakwa dalam persidangan telah membantah mengenai keterlibatannya terhadap Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam rumahnya tersebut dan juga membantah mengenai rentan waktu penangkapan, yang mana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa menyatakan bahwa waktu penangkapan adalah sekitar pukul 18.00 Wib sore, dan bukan pukul 01.00 Wib sebagaimana keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, selain keterangan Saksi-Saksi Penangkap yaitu Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN, juga telah didengarkan keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi ATAK DAUD Als BAPAK ROMOY Bin DAUD dan Saksi MANTIAS Als BAPAK SEPNO Bin UTAR, yang merupakan Ketua RT dan RW di Desa Luwuk Langkuas, yang mana para Saksi tersebut menyatakan bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dilakukan di rumah Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan rentan waktu Penangkapan tersebut, selain Saksi Ketua RT dan RW yang merupakan masyarakat yang dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, terdapat juga Saksi-Saksi lainnya yaitu Saksi Masdalia yang merupakan pekerja rumah tangga dari Terdakwa, yang menyatakan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada pukul 6 sore, dan datangnya Saksi Ketua RT dan RW yakni jam 9 malam, kemudian Saksi Verbalisan BRIPKA SANDRA,S.H yang juga menyatakan bahwa proses penangkapan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa sehingga mengenai adanya perbedaan waktu tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan mengenai perbedaan penafsiran dalam “proses penangkapan dan penggeledahan” yang terjadi pada saat itu, namun sisi lain bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yakni mengenai kedatangan kepolisian adalah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian proses dimulainya penggeledahan adalah pukul 21.00 Wib (pada saat Ketua RT & RW tiba), dan selesainya proses penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah pukul 01.00 WIB keesokan harinya, yakni dibawanya Terdakwa oleh pihak kepolisian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu benar dimulai pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib hingga akhirnya Terdakwa diamankan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan dibawa oleh pihak kepolisian adalah pada tanggal 19 September 2023 pukul 01.00 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengenai perbedaan rentan waktu peristiwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terdapat juga perbedaan keterangan mengenai status ataupun asal usul barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti di dalam kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN yang berada diatas lemari yang berupa 16 (enam belas) paket plastik berisi narkotika jenis shabu, plastic klip, timbangan digital dan Handphone warna biru, dan 1 (satu) kantong ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi Penangkap yaitu Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN, bahwa pada saat ditemukan narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan shabu yang didapatkan dari Sdr. YETRO antara tanggal 16 atau 17 September 2023 dan atas narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual, yang mana atas Handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi tersebut jugal telah diakui Terdakwa digunakan untuk menghubungi Sdr. YETRO dengan kontak “JAGO” yang saat ini berstatus DPO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi penangkap tersebut, Terdakwa di persidangan juga kembali telah membantah keterangan para Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kamarnya tersebut dan orang yang bernama Jago merupakan kakak ipar Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah bertransaksi narkotika dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa selain Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di persidangan juga telah didengarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

keterangan Saksi ATAK DAUD Als BAPAK ROMOY Bin DAUD dan Saksi MANTIAS Als BAPAK SEPNO Bin UTAR (Ketua RT dan Ketua RW) yang juga ikut menyaksikan proses penggeledahan, kemudian juga Saksi Masdalia (pembantu rumah tangga) yang juga berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke-3 (tiga) Saksi tersebut dijelaskan bahwa, pada saat proses penggeledahan dan ditemukan barang bukti Shabu di kamar Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui mengenai kepemilikan shabu tersebut, melainkan Terdakwa dengan Istrinya pada saat itu sempat saling menuduh atas barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan-keterangan para Saksi-Saksi tersebut dan juga barang bukti yang telah ditemukan di persidangan, bahwa keterangan mengenai adanya Transaksi Narkotika jenis shabu yang di dapatkan dari Saudara Yetro (JAGO) yang kemudian akan Terdakwa jual, hanyalah berdasarkan keterangan dari Saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu Saksi BRIPTU RIFKI HIDAYAT Bin H. RUSDI dan Saksi BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN yang menyatakan “bahwa Terdakwa mengakui”, namun sedangkan selama persidangan, Terdakwa tidak pernah mengakui hal tersebut, yang mana juga sejalan dengan keterangan Saksi masyarakat lainnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, dan juga kemudian terhadap Barang Bukti berupa Handphone milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, bahwa memang benar terdapat kontak yang bernama “Jago” yang merupakan nama lain dari saudara Yetro yang dimaksudkan sebelumnya, namun tidak dapat ditunjukkan mengenai ada atau tidaknya transaksi narkotika dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, sebagaimana alat-alat bukti yang telah diuraikan sebelumnya, belumlah cukup untuk menunjukkan adanya transaksi jual-beli yang terjadi terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapant;

Menimbang, namun demikian dalam unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Dakwaan Alternatif ke-2(dua) ini adalah mengenai perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sebagaimana fakta-fakta hukum dan uraian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, bahwa telah ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik berisi narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dengan rincian sebagai berikut, sebelum disisihkan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut, Terdakwa selama persidangan telah berkali-kali membantah mengetahui mengenaibarang bukti tersebut, yang mana terhadap barang bukti tersebut selama persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mencurigai istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. YENSI yang telah menjebak Terdakwa, karena Terdakwa pernah ingin melaporkan Sdri. YENSI sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan karena Terdakwa melihat ada alat hisap shabu saat melakukan videocall dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Yensi sejak tahun 2020 dan telah menikah dengan Yensi, kemudian telah bercerai dan menikah kembali, yang mana selama melangsungkan pernikahan dengan Yensi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Yensi pernah terjerat masalah dalam kasus Narkotika sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan-keterangan Terdakwa dan juga bantahan Terdakwa yang telah didengarkan di persidangan, tidak ada satupun Saksi baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dapat memperkuat sanggahan / bantahan Terdakwa, yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Istri dari Terdakwa (Yensi) dan Terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan barang bukti tersebut, yang mana sebaliknya ditemukan beberapa keterangan Terdakwa yang ternyata bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pernah memegang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan, namun hal itu bertolak belakang dengan foto penggeledahan yang telah terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan Terdakwa memegang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa istri Terdakwa baru berada dirumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yang menunjukkan bahwa kamar tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya, yang mana selanjutnya selain fakta-fakta tersebut, diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika pada tahun 2016, dan selain itu, diketahui juga berdasarkan keterangan Saksi **BRIPKA TONY PURNOMO,S.H.,** yang merupakan anggota Polres Gunung Mas, Saksi menerangkan bahwa pada kasus kasus lain yang telah ditangani oleh Saksi, bahwa Terdakwa MADRIANSYAH juga memiliki keterkaitan pada kasus narkotika lainnya dan sedang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Narkotika lainnya, yakni antara lain pada perkara atas nama Terdakwa SUKARDI dan perkara atas nama Terdakwa SOLICHIN pada tanggal 04 Februari 2021 menyebutkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BADOT dan Sdr. BADOT yang merupakan nama Alias dari Terdakwa saat ini, sehingga saksi sudah mengetahui tentang Terdakwa ini saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti dan juga barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa, tepatnya di kamar milik Terdakwa, dan dengan adanya rekam jejak Terdakwa mengenai keterlibatannya dalam kasus Narkotika lainnya, dan serta status Terdakwa saat ini masuk dalam DPO dalam perkara Narkotika lainnya, telahlah cukup menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai keterlibatan Terdakwa dalam barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam penguasaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal penguasaan narkotika jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *"Negatif Wetlijke Theori"* sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif ke-2 (dua), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang kwalifikasinya **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dapat disimpulkan bahwa Pembelaan tersebut mengandung 5 (lima) poin pokok sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa MADRIANSYAH als BADOT bin MARKASI IBAK pada saat diperiksa ditingkat penyidikan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum sejak awal pemeriksaan hingga selesai;
2. Bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan dan pemukulan, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;
3. Bahwa adanya pencabutan keterangan pada BAP dari Terdakwa dan juga Saksi Atak Daud dan Saksi Mantias;
4. Tidak adanya bukti chat, bukti komunikasi, maupun bukti rekening koran, yang menggambarkan adanya transaksi narkotika pada Terdakwa;
5. Bahwa dalam penangkapan hanya Terdakwa yang dimintai keterangan sedangkan istri Terdakwa dianggap tidak terlibat, padahal istri terdakwa justru yang mengetahui letak barang narkotika tersebut, dan pada saat penangkapan shabu-shabu tersebut ditunjukkan oleh istri terdakwa, bukanlah terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa mengenai pokok-pokok pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum, bahwa materi pembelaan ini merupakan materi keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 23 Januari 2024, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, selanjutnya mengenai adanya Terdakwa mengalami penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan Terdakwa mengalami penyiksaan atau pemukulan selama proses penangkapan, adalah keterangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan juga Saksi Siti Aisyah yang merupakan mantan istri Terdakwa yang telah didengarkan keterangannya di persidangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum, Penasihat Hukum menyatakan bahwa keterangan Saksi Siti Aisyah tersebut walaupun memberikan keterangan tanpa disumpah namun saksi merupakan saksi kunci yang melihat sendiri bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan langsung dipukuli tanpa alasan oleh oknum aparat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-Saksi lainnya yang ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan diluar dari Saksi dari Kepolisian, yakni Saksi Atak Daud, Saksi Mantias, serta juga Saksi *a de charge* yang juga dihadirkan sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Masdalia yang mana keterangan ketiga Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tidak melihat adanya pemukulan atau penyiksaan yang terjadi terhadap Terdakwa, yang mana Saksi Atak Daud dan juga Saksi Mantias menyaksikan proses penggeledahan sampai dengan ditangkap atau dibawanya Terdakwa oleh pihak kepolisian, tidak melihat adanya penyiksaan atau pemukulan ataupun luka dan lebam pada muka Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dan juga Saksi Siti Aisyah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa sehingga demikian, terlepas dari disumpah atau tidaknya Saksi Siti Aisyah sebagaimana yang ditekankan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya, namun Saksi Siti Aisyah bukanlah satu-satunya Saksi yang melihat langsung proses penangkapan, sedangkan selama persidangan tidak ada Saksi-Saksi lain yang dapat mendukung keterangan Saksi tersebut, sehingga keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri dan juga tidak cukup untuk memperkuat keterangan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, selanjutnya mengenai poin pembelaan Penasihat Hukum mengenai pencabutan BAP yang dilakuan Terdakwa dan juga Saksi Atak Daud dan Saksi Mantias, Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar Para Saksi tersebut dan juga Terdakwa telah menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP dan telah memberikan alasan sebagaimana yang diungkapkan dalam persidangan. Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dicabutnya BAP dari Terdakwa dan Para Saksi tersebut, tidaklah menyebabkan keterangan Saksi tersebut di persidangan menjadi tidak sah atau tidak dapat didengarkan, sebagaimana berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, sehingga dalam hal ini fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan kedua Saksi tersebut merupakan keterangan Saksi yang telah didengarkan secara langsung di persidangan di bawah sumpah, yang tetap merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai poin ke-4 dan ke-5 Pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak adanya bukti chat, bukti komunikasi, maupun bukti rekening koran, yang menggambarkan transaksi narkotika oleh Terdakwa dan juga mempertanyakan mengenai tidak dilibatkannya istri dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur ke-2 Dakwaan Alternatif ke-2, bahwa unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif ke-2(dua) yakni mengenai perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** dan bukanlah mengenai adanya transaksi jual / beli sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Dakwaan Penuntut Umum,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sehingga hal tersebut telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan tidak perlu untuk diuraikan atau diulang kembali.

Menimbang, bahwa kemudian dan mengenai tidak dilibatkan istri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses penyidikan dalam perkara ini adalah sepenuhnya kewenangan dari Penyidik, sehingga untuk menentukan / menetapkan Saksi-Saksi maupun Tersangka dalam perkara ini adalah juga kewenangan dari Penyidik. Yang mana demikian juga, apabila memang benar bahwa istri Terdakwa juga turut terlibat dalam barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut tidaklah serta merta dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti dan juga barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa, di dalam kamar milik Terdakwa tersebut, dan dengan adanya rekam jejak Terdakwa mengenai keterlibatannya dalam kasus Narkotika, dan status Terdakwa saat ini masuk dalam DPO dalam perkara Narkotika lainnya, telahlah cukup menimbulkan keyakinan Majelis Hakim mengenai keterlibatan Terdakwa dalam barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam penguasaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* /



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti:

- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram
- 16 (enam belas) buah plastik klip pembungkus shabu
- 2 (dua) buah plastik klip besar pembungkus paketan shabu
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip
- 1 (satu) buah kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN
- 1 (satu) Unit timbangan digital beserta sarung warna hitam merk POCKET SCALE

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang didapatkan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga atas barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor simcard 081345117689 Nomor IMEI I 869109051185659 dan Nomor IMEI II 869109051185642

Dikarenakan barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2016

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MADRIANSYAH Als BADOT Bin MARKASI IBAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun,** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 17 (tujuh belas) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) gram dan berat bersih 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan untuk pemusnahan berat kotor 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) gram serta disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram
- 16 (enam belas) buah plastik klip pembungkus shabu
- 2 (dua) buah plastik klip besar pembungkus paketan shabu
- 2 (dua) buah bundelan plastik klip
- 1 (satu) buah kotak kipas angin warna hijau bertuliskan FILL LIGHT FAN
- 1 (satu) Unit timbangan digital beserta sarung warna hitam merk POCKET SCALE

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y12S 2021 warna biru muda dengan Nomor simcard 081345117689 Nomor IMEI I 869109051185659 dan Nomor IMEI II 869109051185642

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 03 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

| Hakim-hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| **R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H.** | **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,** |
| **Fransiskus Sinurat, S.H.,** | |

Panitera Pengganti,

**Friady, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*